定远县经开区安徽通湾科技有限公司 “2022.4.26”高处坠落事故调查报告

发布时间：2022-10-10 14:52 发布机构：定远县应急管理局 来源：定远县应急管理局 【字体：

2022年4月26日10时30分左右，定远县经开区安徽通湾科技有限公司在建消防工程工地发生一起高处坠落事故，致1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等28日，定远县政府成立了由县应急管理局局长任组长、相关负责人任副组长，县纪委监委、公安局、人社局、总工会、住建局、经开区、应急员组成的定远县经开区安徽通湾科技有限公司“2022.4.26”高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，任人和责任单位处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1、建设单位：安徽通湾科技有限公司（以下简称通湾科技公司），法定代表人：沈某阳（身份证号码：3101101977********），成立日日，统一社会信用代码：91341125MA8

N6LTM7C（1-1），类型为自然人投资有限责任公司。经营范围：电力电子元器件制造销售；模具制造等。该公司于2021年9月份租赁新材料光电厂房，2022年2月28日启动厂房装修工程，分三个项目对外发包，分别是室内装修，网络监控安装，二次消防改造项目。目前，二次消防改造40%左右。

2、施工单位：滁州市金盾消防工程有限公司（以下简称金盾消防公司），法定代表人：徐某意，成立日期：1997年10月2日，统一社91341102152628753P，类型为自然人投资有限责任公司，地址：滁州市清流路消防支队五楼。经营范围：消防设施工程，消防工程施工维护与分包等。持有《安全生产许可证》，编号：（皖）JZ安许证字〔2004〕001209-2-1，有效期：2019年12月30日至2022年12月29日止。持有《建书》，证书编号：D234043247，资质等级为消防设施工程专业承包贰级，有效期：至2021年2月23日止。省住建厅建审函〔2020〕686号和建审函文件将其统一延期至2022年12月31日。该公司现有职工8人，总经理徐某意，技术负责人许某强，安全员刘某。

3、监理单位：江苏双华工程项目管理有限公司（以下简称双华工程公司），法定代表人：李某兵，成立日期：2018年1月9日，统一社
91320612MAIUW5BH3G（1/1），类型为有限责任公司，地址：南通高新区世纪大道299号皇都名尚城1幢1323室。经营范围：工程监理，工程技术
有《工程监理资质证书》（编号：E232048553），有效期:至2025年6月1日止）。项目监理员曹某平（身份证号码： 3206241960********），
号：苏建工监员（通）第1600527号，专业机电安装，证书有效期：至2022年12月31号）。双华工程公司于2022年1月3日与通湾科技公司签订了
厂房装修项目工程监理合同》。

（二）工程概况及发承包情况

2022年3月初，通湾科技公司与金盾消防公司达成初步协议，将其二次消防改造施工工程以总承包方式发包给金盾消防公司施工，随后金
监理公司要求编制了《施工组织设计》文件。3月22日双方正式签订了《消防改造施工合同协议书》，承包范围：消防喷淋、消火栓、弱电、通
防改造工程施工。此项工程，每层涉及建设面积为5368.5m^{2}，一至四层共21305.23m^{2}。合同造价为150万元。施工合同第七条为安全生产管理条
联络人为黄某明。

2022年3月中旬，黄某明打电话给他朋友郭某来(定远县城乡水务投资建设有限公司员工，高级技工)，要求其到通湾科技公司二次消防改
忙，主要是做后勤管理和相关技术指导。郭某来到项目地点后，黄某明问他是否有熟悉做通风工程的施工队，郭某来说以前认识何某礼是做通风
日，郭某来打电话给何某礼，告诉他通湾科技公司二次消防改造项目通风工程有活要干，并询问他是否干、什么价格。何某礼说他能干，工人
元/m^{2}。郭某来将工程价格报告了黄某明，黄某明对价格表示同意。3月13日，黄某明、郭某来、何某礼三人见面商谈通风管道工程事项，口头约
格将厂房1-4层通风管道改造工程劳务分包给何某礼施工，并要求何某礼补纸质合同（截止事发时还未签订）。3月15日左右，何某礼带领工人
现场查看了需要改造的通风管道工程，然后按照施工图纸从二层风管改造工程开始施工。

（三）现场情况

事故发生地点位于定远县经济开发区新材料光电产业园东区20号厂房三楼，房屋结构为混凝土框架结构，房屋呈东西走向，层面积约500
4.5米，共四层。事发位置在厂房三楼偏西，地面掉落有1节风管和2顶安全帽，楼顶悬挂着已损坏的风管支架，现场放置两架移动操作平台。其
台，呈南北方向放置：长约2米、宽约1.5米，架子上下分层，事发平台面高约2.2米。



事故现场图片

二、事故发生经过及事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年4月26日早上7时许，何某礼带领米某广等六名工人到达通湾科技公司项目工地上安装风管和对不符合图纸要求的风管拆除后重新安
礼、米某广和何某玉三人在一楼工地下施工材料，何某齐、赵某群和赵某江三人到三楼干活。上午10时30分左右，赵某江、赵某群在移动平台
何某齐在下面制作风管风口。此时，赵某江要求赵某群下去拿东西从下面将风管顶着，方便他在上面拆除风管。于是，赵某群找来一根角铁
住。角铁长约3米，直角两边长约3-4cm，厚度约2-3cm。赵某江在上面一手扶着风管，一手在卸螺丝。突然风管脱落，赵某江失去平衡从操作平
地(其头部佩戴的安全帽当时没有系带子，导致在坠落过程中安全帽脱落)。在附近制作风口的何某齐听到响声后，抬头看到赵某江和风管一起
某齐立即跑过来，并与赵某群一起呼喊赵某江，发现他没有反应，且耳道出血。

（二）事故应急救援处置及报告情况

事故发生后，何某齐立即拨打了120急救电话，并电话报告了何某礼。大约几分钟后，何某礼赶到三楼事发现场，再次拨打120催促，并安
门口等待120急救车。期间，通湾科技公司副总经理陈某、监理员曹某平和办公室主任许某等一行三人巡查到三楼时发现了事故情况。何某礼、
赶过来的几名工人一起将赵某江抬到一楼，发现120车还没有赶到，于是将赵某江抬到何某礼车上往县总院送。在公司门口遇到120急救车后，转
到县总院抢救。

10时39分，陈某打电话给黄某明，说通风管道改造工程项目工地现场一名工人从架子上摔下来受伤了，要求其立即赶往现场。当时黄某明
接到电话后他立即办理了疫情防控相关手续，乘车赶往定远。

11时许，黄某明向金盾消防公司法定代表人徐某意电话报告了事故情况。

12时30分左右，伤者经抢救无效死亡。

13时20分，通湾科技公司向县经开区管委会报告了事故情况。

13时55分，县经开区管委会向县应急管理局报告了事故情况。

14时52分，县应急管理局向滁州市应急管理局报告了事故情况。

15时左右，黄某明电话向徐某意报告了伤者已死亡的情况，并告知其相关部门已到现场进行处理了。

21时30分左右，黄某明赶到定远县经开区派出所接受相关询问调查，并协助县经开区处理死者善后工作。

4月29日，施工方与死者家属签订了赔偿协议书。

5月6日，死者在县殡仪馆火化。

目前，赔偿款已到位，死者家属情绪稳定,善后处理完毕。

事故发生后，整体舆情平稳，未引发群体性社会事件，社会秩序总体稳定。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

赵某江，男，汉族，53岁，户籍住址：安徽省定远县永康镇靠山村四组，身份证号：3411251968********，安徽通湾科技有限公司二次装修管道分包工程何某礼施工队作业人员，在高处作业时坠落致伤，经医院抢救无效死亡。

（二）直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失约125万元左右。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

1、施工现场用于登高作业的移动式操作平台临边未装设防护栏杆。

2、赵某江安全意识淡薄，冒险作业。一是未按要求悬挂安全带；二是没有正确佩戴安全帽，导致在坠落过程中安全帽脱落，头部直接着地

（二）间接原因

1、通湾科技公司安全生产主体责任不落实。未办理建筑工程施工许可证，擅自开工；对承包方违法转包行为失察；未将外包项目的安全统一管理，对施工现场监督检查不到位。

2、金盾消防公司履行安全管理职责不到位。该公司作为总承包方未成立项目部，未配备专职安全员，现场管理缺失，未对进场施工作业人员教育培训；违法将资质借给自然人黄某明承揽工程，任由黄某明违规将通风管道改造工程分包给无劳务单位资质的何某礼；何某礼违章指挥工人违

3、双华工程公司履行监理责任不到位。未对通湾科技公司二次消防改造项目部及施工人员资质进行检查，对施工现场安全防护措施及作业用品（安全带、安全帽）佩戴监督检查不到位。

4、县经开区未能认真履行属地管理职责，对辖区内建筑施工领域监督检查不力，未能及时发现并报告事发项目未办理施工许可擅自开工的

5、县住建局未认真履行行业监管职责，对经开区在建项目巡查检查不到位，指导督促各乡镇（园区）开展建筑施工领域安全生产专项整治

（三）事故性质

经调查认定，这是一起因企业安全生产主体责任不落实，违法分包，违章指挥，违规作业，现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任

五、事故责任认定及处理建议

（一）事故相关责任人处理建议

1、赵某江，男，自然人，身份证号码：3411251968********,通风管道改造劳务分包施工队临时工，安全意识淡薄，在拆除风管过程中，未采措施，冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，不再追究其责任。

2、何某礼，男，自然人，身份证号码：3411251972********，户籍住址:定远县永康镇街南村塘西组21号，通风管道改造劳务分包施工队队长，履行法定安全生产管理职责。未取得建筑业企业施工劳务资质证书和安全生产许可证，违法承包通风管道改造工程；未对施工作业人员进行安全教育，安全防护措施不到位情况下违章指挥工人登高作业；未对现场施工作业人员佩戴劳动防护用品（安全带、安全帽）情况进行检查。对事故的发生负有责任，建议移送公安机关依法追究其法律责任。

3、黄某明，男，身份证号码:3411251993********,户籍住址：定远县三和集镇山岗村石西组27号，二次消防项目实际负责人，未认真履行
管理职责。未取得资质承揽工程，并将通风管道改造工程劳务违法分包给自然人何某礼，未签订专门安全管理协议；未对进场施工作业人员进
训；未将施工队纳入统一安全管理。对事故的发生负有主要管理责任，鉴于其能积极主动做好事故善后赔偿，建议由县住建局对其违法行为立案

4、徐某意，男，身份证号码：341125198********，金盾消防公司法定代表人、总经理，安全生产第一责任人，未认真履行法定的安全
违法将资质借给自然人黄某明承揽工程，也未派安全员进行现场安全管理，未对本项目开展隐患排查和安全检查，对事故发生负有主要领导责
了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款，《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十一条第（五）项的规定。依据《中华人民
法》第九十五条第一项的规定，建议对其处以上一年度收入40%的罚款。鉴于其无法提供有效收入证明，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试
总局第13号令，第77号令修订）第四条第二款第一项的规定，按照安徽省2021年度职工平均工资56154元的5倍计算，计11.2万元罚款的行政处罚

（二）事故相关责任单位处理建议

1、安徽通湾科技有限公司，安全生产主体责任不落实。未办理建筑工程施工许可证，擅自开工；没有对其二次消防改造外包施工单位项
质条件进行审核；未将外包项目的安全生产纳入公司统一管理，对施工现场监督检查不到位。对事故发生负有重要管理责任。其违反了《中华
法》第七条，以及《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条、第四十九条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一
款的规定，建议对其处以30万元罚款的行政处罚。

2、滁州市金盾消防工程有限公司，安全生产主体责任不落实。作为总承包方未成立项目部，未配备专职安全员；违法将资质借给自然
程，任由黄某明违规将通风管道改造工程分包给无劳务单位资质的何某礼；未对进场施工作业人员进行安全教育培训。对事故发生负有主要管
了《中华人民共和国建筑法》第二十六条第二款、第二十九条第三款，以及《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十九条的规定，
共和国安全生产法》第一百一十四条第一款的规定，建议对其处以65万元罚款的行政处罚。

3、江苏双华工程项目管理有限公司。履行监理责任不到位，未对项目施工单位及施工人员资质进行审查，对施工现场安全防护措施及作
用品（安全带、安全帽）佩戴监督检查不到位。其违反了《中华人民共和国建筑法》第三十二条，《建设工程安全生产管理条例》第十四条的
住建局对其违法行为立案查处。

（三）有关单位和公职人员处理建议

1、贾某鸿，男，县经开区党工委副书记，未能正确履行职责，对事故发生负有领导责任，鉴于其刚任现职不到一个月，建议免于问责。

2、杨某春，男，县经开区工作人员，一级主任科员，作为安徽通湾科技有限公司包保责任人，对县经开区在建企业安全生产属地包保责
区内建筑施工领域监督检查不到位，建议给予诫勉谈话。

3、马某虎，男，县住建局监管站站长，对经开区在建项目巡查检查不到位，对事故发生负有直接领导责任，建议给予提醒谈话。

4、县经开区未能认真履行属地管理职责，对辖区内建筑施工领域监管存在盲区和死角。责成其向县委、县政府作出深刻书面检查。

5、县住建局未认真履行行业监管职责，对经开区在建项目巡查检查不到位，指导督促各乡镇（园区）开展建筑施工领域安全生产专项整
向县委、县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施：

1、安徽通湾科技有限公司要落实企业安全生产主体责任，要建立健全承包商管理制度，将外包项目的安全生产纳入公司统一管理。要加
安全管理，开展隐患排查，监督、教育外包单位从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品。

2、滁州市金盾消防工程有限公司，要严格资质证书管理，不得将建设项目违法转包、分包给不具备安全生产条件或无相应资质的单位或
严格施工项目安全生产条件，施工项目要按照组织设计实行项目经理责任制，配备安全管理人员，制定并实施操作规程；要严格落实施工作业
育培训考核，考核不合格的人员，不得上岗作业，监督、教育从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品；要定期或不定期地开展现场安全检查，
安全隐患，为从业人员提供符合标准的劳动防护用品。

3、各乡镇和园区要落实属地管理责任，深刻吸取此次事故教训，举一反三，强化“党政同责，一岗双责，失职追责”，分解细化安全生
密安全网。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，深入开展辖区安全生产大检查。县建设主管部门要指导督促各乡镇和园区开展建
生产专项整治，对在检查中发现的问题要依法查处，及时移交。县城管执法局要举一反三切实履行职责，加大巡查力度，严厉打击建城区内建
违法行为。

扫一扫在手机打开当前页

